

1. Masalah: Hukum Nikah Tanpa Wali?

Jawab: Terjadi perbedaan pendapat ulama. Pendapat pertama membolehkan, pendapat kedua melarang (tidak sah). [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#)]

2. Pendapat Pertama

Jawab: Membolehkan seorang wanita yang baligh dan berakal menikahkan dirinya sendiri atau meminta orang lain yang bukan walinya untuk menikahkannya, dan akadnya dianggap sah. [[1](#)]

3. Pendapat Ke Dua

Jawab: Menyatakan bahwa perwalian adalah syarat sah akad nikah. Seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau dinikahkan oleh selain walinya (seperti penghulu/orang lain jika walinya masih ada dan memenuhi syarat). Jika dilakukan, akadnya batal atau tidak sah. [[1](#), [2](#), [3](#)]

4. Dalil Pendapat Pertama

Jawab:

- Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 232: *"...Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya..."*
- Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 230: *"...Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami dan isteri) untuk kawin kembali..."*
- Hadis riwayat Ibnu Abbas: *"Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya..."* [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#)]

5. Dalil Pendapat Ke Dua

Jawab:

- Hadis Nabi Muhammad ﷺ: *"Tidak ada nikah (yang sah) melainkan dengan adanya wali."* (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ahmad)
- Hadis Nabi Muhammad ﷺ: *"Siapa saja perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) [[1](#), [3](#), [4](#)]

6. Metode Pendapat Pertama (Boleh)

Jawab: Pendapat ini menggunakan metode *istinbath* dengan mengompromikan ayat-ayat Al-Quran (*Al-Jam'u wa at-Taufiq*). Mereka menafsirkan bahwa ayat-ayat tentang pernikahan mengindikasikan penyerahan otoritas langsung kepada wanita untuk memilih pasangannya. Selain itu, mereka menganggap hadis-hadis perwalian bertentangan dengan keumuman Al-Quran, sehingga hadis tersebut tidak bisa membatalkan hak mandiri wanita dewasa. [[1](#), [2](#)]

7. Metode Pendapat Ke Dua (Tidak Boleh)

Jawab: Menggunakan metode *Al-Jam'u wa at-Taufiq* serta berpegang pada hadis yang bersifat khusus (*khashsh*). Bagi mereka, hadis "*La nikaha illa bi waliyyin*" (Tidak ada pernikahan tanpa wali) adalah nash (teks) yang jelas dan tegas untuk membatasi atau mengkhususkan keumuman dalil-dalil Al-Quran tentang pernikahan. [1, 2, 3, 4]

8. Mengapa Ulama Pertama Mengatakan Boleh?

Jawab: Karena mereka memandang kedudukan wanita dewasa adalah mandiri secara hukum (*ahliyah al-ada*). Hakikat pernikahan adalah transaksi (akad) antara dua belah pihak yang saling rida, sehingga selama wanita itu berakal dan baligh, ia berhak penuh atas dirinya. Wali dipandang sebagai bentuk perlindungan atau anjuran untuk mencegah hal buruk (mudarat), bukan rukun penentu keabsahan. [1, 3, 4, 5]

9. Mengapa Ulama Ke Dua Mengatakan Tidak Boleh?

Jawab: Karena kedudukan wali dianggap sebagai rukun atau syarat mutlak keabsahan akad. Ulama mazhab ini menekankan bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang melibatkan keluarga besar. Wali diposisikan sebagai pihak yang melindungi kehormatan (*muruah*) wanita dari eksploitasi laki-laki yang berniat buruk, dan untuk mencegah terjadinya pernikahan yang tidak sekufu. [1, 2, 3, 4]

10. Dari Sisi Mana Pendapat Pertama Lemah?

Jawab: Dari sisi dalil *Naqli*, karena dalil utama mereka (hadis-hadis mengenai hak janda) dinilai lebih kepada masalah "pemaksaan" (wali tidak boleh memaksa janda menikah tanpa kerelaannya), bukan berarti janda boleh melakukan akad sendiri tanpa wali. Pendapat ini dianggap menyelisihi *hadis shahih* yang secara tegas menyatakan "tidak ada nikah kecuali dengan wali". [1, 2]

11. Dari Sisi Mana Pendapat Ke Dua Lemah?

Jawab: Dari sisi teknis penerapannya, pendapat ini bisa memicu terjadinya tindakan '*adhal*' (wali yang mempersulit atau menolak menikahkan wanita karena alasan materi atau sentimen pribadi) yang dapat merugikan hak wanita tersebut untuk membina rumah tangga. [1, 2]

12. Dari Sisi Mana Pendapat Pertama Kuat?

Jawab: Sangat menghargai kedewasaan, akal, dan hak asasi seorang wanita dalam menentukan masa depannya. Pendapat ini juga sangat kuat dalam memberikan solusi jalan keluar (*rukhsah*) bagi wanita yang terhalang oleh walinya (misalnya dalam kasus wali yang '*adhal*') agar terhindar dari perbuatan zina. [1, 2]

13. Dari Sisi Mana Pendapat Ke Dua Kuat?

Jawab: Sangat kuat dari sisi keshahihan hadis dalil pokoknya. Selain itu, secara sosial budaya masyarakat Muslim, kehadiran wali melindungi kehormatan nasab dan keluarga, serta menunjukkan tanggung jawab dari pihak keluarga perempuan. [[1](#), [2](#), [3](#)]

14. Apa Sisi Persamaan dari Kedua Pendapat?

Jawab: Kedua pendapat sepakat bahwa pernikahan harus dilandasi oleh rasa suka sama suka (persetujuan) dari pihak perempuan. Kedua belah pihak juga sepakat bahwa kehadiran dua orang saksi dan adanya *ijab-qabul* adalah pilar penting dalam sebuah pernikahan. [[1](#), [2](#), [3](#), [5](#)]

15. Siapa Ulama yang Mengatakan Boleh?

Jawab: Imam Abu Hanifah (Mazhab Hanafi) dan sebagian riwayat dari Abu Yusuf (meskipun kemudian ditarik kembali). [[1](#), [2](#)]

16. Siapa Ulama yang Mengatakan Tidak Boleh?

Jawab: Jumhur (mayoritas) ulama, meliputi Imam Malik (Mazhab Maliki), Imam Syafi'i (Mazhab Syafi'i), dan Imam Ahmad bin Hanbal (Mazhab Hambali). Dari kalangan Sahabat di antaranya adalah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Abbas. [[1](#), [2](#), [3](#)]

17. Analisis Pendapat Pribadi (Kesimpulan)

Menimbang dari data-data di atas, meskipun pendapat Imam Abu Hanifah sangat logis secara rasional dalam melindungi hak individu wanita (sehingga banyak diadopsi dalam hukum modern seperti di Pakistan untuk mencegah wali *'adhal*), mayoritas umat Islam di berbagai wilayah (khususnya Indonesia) lebih kuat bersandar pada pendapat Jumhur Ulama (Syafi'i, Maliki, Hanbali). Praktik pernikahan dengan wali memberikan perlindungan moral, spiritual, dan sosial bagi perempuan. Namun, dalam kondisi tertentu di mana wali nasab tidak ada atau bertindak *'adhal* (mempersulit), jalan tengah yang bijak dalam mazhab Syafi'i adalah melakukan *Tahkim* atau mengalihkan perwalian kepada Wali Hakim (aparatus pemerintah yang berwenang, seperti KUA). [[1](#), [3](#), [4](#), [5](#), [6](#)]